



III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

C. ANUNCIOS

C.2. Otros Anuncios Oficiales

AYUNTAMIENTO DE LEÓN

INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del proyecto de actuación del sector NC 03-02 «Cantamilanos Norte», en el término municipal de León. Expte.: 12059/2023.

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de León, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de julio de 2026, se aprobó inicialmente el Proyecto de Actuación del Sector de suelo urbano no consolidado Plan General NC 03-02 «Cantamilanos Norte», promovido por la Junta de Compensación del Sector de suelo urbano no consolidado del Plan General NC 03-02, representada por la sociedad HARRI IPARRA, S.A.U., que asume la presidencia de la entidad, a su vez representada por D^a María Ruiz San Vicente.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.3.a) de la Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León y 251.3.a) del Reglamento de Urbanismo, para que, durante el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, que se efectuará en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Tablón de Anuncios Municipal (<https://sede.aytoleon.es/>), pueda examinarse el expediente en el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de este Ayuntamiento (edificio Palacio de D. Gutierre, sito en el número 2 de la Plaza del mismo nombre), de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas y presentarse las alegaciones y reclamaciones que se estimen pertinentes en el Registro General de este Ayuntamiento, sito en la planta baja del edificio de la Av. Ordoño II n.º 10, de lunes a viernes en horario de 9,00 a 14,00 horas. Las alegaciones y reclamaciones también podrán presentarse en los lugares indicados en el apartado 4º del art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, el documento podrá ser consultado en su integridad en la página Web del Ayuntamiento de León (www.aytoleon.es) en la siguiente Ubicación: Tu Ayuntamiento/Normativa/Urbanismo/Documentos de Gestión Urbanística-documentos en INFORMACIÓN PÚBLICA. Se transcribe seguidamente la parte dispositiva del acuerdo de referencia:

«...SE ACORDÓ:

1º.– Aprobar inicialmente el Proyecto de Actuación del Sector de suelo urbano no consolidado Plan General NC 03-02, promovido por la Junta de Compensación del citado ámbito de actuación, representada por la sociedad Harri Iparra, S.A.U., que asume la presidencia de la entidad, a su vez representada por la persona física D^a María Ruiz San Vicente, proyecto que contiene determinaciones generales, determinaciones completas sobre reparcelación y determinaciones básicas sobre urbanización, redactado por la entidad Trigono Consultores, S.L., representada por el Arquitecto D. Félix Álvarez

Álvarez, presentado el día 28 de febrero de 2024, que ha sido redactado en el marco de la normativa aplicable al sistema de compensación, como sistema de actuación propuesto por los propietarios de los terrenos que integran el Sector, constituidos en Junta de Compensación en virtud de escritura pública otorgada en León, el 16 de diciembre de 2009, ante el Notario D. Jesús Sexmero Cuadrado, con el n.º 2.290 de su protocolo.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 80.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en este sistema asumirá el papel de urbanizador el conjunto de propietarios de los terrenos que integran el Sector, constituidos en Junta de Compensación.

2º.– El presente acuerdo se notificará a los propietarios y titulares de derechos que constan en el Registro de la Propiedad, así como a los titulares de los derechos y cargas que gravan los inmuebles de origen.

3º.– Proceder a la apertura de un trámite de información pública por plazo de un mes, a fin de que durante dicho periodo pueda consultarse en las dependencias del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de este Ayuntamiento (Palacio de Don Gutierre, sito en la Plaza de Don Gutierre, n.º 2), de lunes a viernes en horario de 9 a 14.30 horas, toda la documentación relacionada con el presente procedimiento, así como formular y presentar cuantas alegaciones y documentos se consideren oportunos.

A este fin, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 76.3.a) de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y 251.3.a) del Reglamento, se procederá a la inserción del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de Castilla y León, en la página Web del Ayuntamiento de León y en el Tablón de Anuncios Municipal.

4º.– Requerir a la Junta de Compensación a fin de que, durante el periodo de información pública se proceda a la corrección de las siguientes deficiencias detectadas en el documento:

- Deberán rectificarse los datos referentes a la persona física representante de la persona jurídica que asume la presidencia de la Junta de Compensación, HARRI IPARRA, S.A., actualmente, Dª María Ruiz San Vicente, así como su domicilio, en la calle Legio VII, 4 – 1º izda. Oficina 2, 24003 de León.
- Deberán rectificarse los siguientes errores detectados en la relación de afectados por la reparcelación:
 - a) Deberán eliminarse de la relación de afectados por la reparcelación las personas y entidades que seguidamente se mencionan por no figurar como tales conforme a la documentación aportada, o por haber sido sus fincas expropiadas en beneficio de la Junta de Compensación: Alone Proyectos de Arquitectura, S.L., INMUEBLES SARA, S.L., Mª del Carmen Castrillo González, Olga Castrillo González, José Ramón Dionisio García Calabozo y Mª del Carmen Beatriz García Calabozo.
 - b) Por otra parte, deberá incorporarse a la relación la entidad bancaria IBERCAJA, como entidad afectada por la reparcelación, en su condición de sucesora de Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz, como titular de un derecho real de hipoteca sobre la finca de aportación n.º 18, titularidad de Royal Urbis, S.A.

- En la descripción de las fincas incluidas en la unidad de actuación, se han detectado los siguientes errores que deberán rectificarse:
 - a) Finca de aportación n.º 7, actualmente de titularidad de la Junta de Compensación al haber sido expropiada en beneficio de ésta última: figura como titular D. Pedro Blanco Fernández, cuando la titularidad catastral corresponde a Dª Celia Blanco Fernández.
 - b) Finca de aportación n.º 8, actualmente de titularidad de la Junta de Compensación al haber sido expropiada en beneficio de ésta última: figura como titular D. Primitivo Celis Gil, cuando la titularidad catastral corresponde a Dª Mª de los Ángeles de Celis Sacristán.
 - c) Finca de aportación n.º 11: figura como titular catastral Adriano García S., cuando esta titularidad corresponde a la entidad NUEVO LIS, S.L.
- En la descripción de cargas y derechos inscritos sobre las fincas de origen deberán subsanarse las cuestiones siguientes:
 - a) finca de aportación n.º 12, registral 1769, titularidad en 1/7 parte de la entidad Nuevo Lis, S.L. y en 6/7 partes de SAREB, S.A.:

Se indica en el proyecto, apartado observaciones de la página 86, que las afecciones de esta finca que se encuentran caducadas no son trasladadas a las parcelas resultantes (RC-4.2 y EQ-1.2), así como que la hipoteca que grava 5/7 de esta finca, en su día propiedad de Desarrollo Inmobiliario Guma, S.A. en 6/7 partes, fue ejecutada y ordenada su cancelación por Decreto de la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de León, de fecha 23 de febrero de 2021, recaído en Procedimiento de Ejecución Hipotecaria 372/2018 seguido a instancia de SAREB, S.A., en cuya virtud se adjudicó a titularidad de la finca a ésta última, y se requirió al Registro de la Propiedad n.º 1 de León, la cancelación de la carga hipotecaria y las cargas posteriores. No obstante lo anterior, efectuada consulta al citado Registro, se comprueba que en la resolución judicial de 23 de febrero de 2021 no se hizo constar la ejecución de la hipoteca que grava 5/7 partes de la finca, sino que únicamente se menciona la hipoteca que grava 1/7 parte, por lo que exclusivamente ha sido cancelada ésta, subsistiendo registralmente la carga hipotecaria que recae sobre 5/7 partes. Al no constar la ejecución de esta hipoteca en la resolución judicial no es factible que el Registro proceda de oficio a su cancelación, lo que únicamente podrá efectuarse previa solicitud por parte de la entidad ejecutante. En consecuencia, subsistiendo la carga en el Registro respecto de la finca de origen, deberá ser trasladada a la correspondiente finca de resultado, en tanto no se solicite y resuelva por el Registro su cancelación por confusión.

Por otra parte, se indica asimismo en la página 86 del proyecto, que la afección por un plazo de cinco años al pago de las liquidaciones complementarias que eventualmente puedan girarse por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se traslada a las parcelas resultantes RC-4.2 y EQ-1.2. Pues bien, en el apartado de cargas y afecciones de la ficha correspondiente a la parcela de resultado EQ-1.2, no figura ninguna carga o afección procedente de la parcela de aportación n.º 12, finca registral 1769, cuestión que deberá ser subsanada.

- b) finca de aportación n.º 13, registral 9132, titularidad en 2/8 partes de la entidad Desarrollo Inmobiliario Guma, S.A. y en 6/8 partes de SAREB, S.A.:

Se indica en el proyecto, apartado observaciones de la página 91, que la hipoteca que grava la propiedad de la finca titularidad de DESARROLLO INMOBILIARIO GUMA, S.A., se traslada a la parcela resultante T-1.2., así como que la afección por un plazo de cinco años al pago de las liquidaciones complementarias que eventualmente puedan girarse por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se traslada a la parcela resultante RC-6.2. Si bien, la carga hipotecaria figura en el apartado correspondiente de la ficha de la parcela de resultado T-1.2., en el apartado de cargas y afecciones de la ficha correspondiente a la parcela de resultado RC-6.2, no figura ninguna carga o afección procedente de la parcela de aportación n.º 13, finca registral 9132, cuestión que deberá ser subsanada.

- c) finca de aportación n.º 14, registral 9134, titularidad en 2/8 partes de la entidad Desarrollo Inmobiliario Guma, S.A. y en 6/8 partes de SAREB, S.A.:

Se indica en el proyecto, apartado observaciones de la página 95, que la hipoteca que grava la propiedad de la finca titularidad de DESARROLLO INMOBILIARIO GUMA, S.A., se traslada a la parcela resultante RU-2 y EQ-1.2, así como que la afección por un plazo de cinco años al pago de las liquidaciones complementarias que eventualmente puedan girarse por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se traslada a la parcela resultante RU-5. Si bien, la carga hipotecaria figura en el apartado correspondiente de las fichas de las parcelas de resultado RU-2 y EQ-1.2, en el apartado de cargas y afecciones de la ficha correspondiente a la parcela de resultado RU-5, no figura ninguna carga o afección procedente de la parcela de aportación n.º 14, finca registral 9134, cuestión que deberá ser subsanada.

- d) finca de aportación n.º 15, registral 9130, titularidad en 2/8 partes de la entidad Desarrollo Inmobiliario Guma, S.A. y en 6/8 partes de SAREB, S.A.:

Se indica en el proyecto, apartado observaciones de la página 100, que la hipoteca que grava la propiedad de la finca titularidad de Desarrollo Inmobiliario Guma, S.A., se traslada a la parcela resultante T-1.2., así como que la afección por un plazo de cinco años al pago de las liquidaciones complementarias que eventualmente puedan girarse por el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se traslada a las parcelas resultantes RC-8, RC-9.3 y EQ-2. La carga hipotecaria procedente de la finca 9130, no figura en el apartado correspondiente de cargas y afecciones de la ficha de la parcela de resultado T-1.2., en la cual se ha reflejado por dos veces, la carga hipotecaria procedente de la finca 9132 (véase página 235). Por lo que se refiere a la afección al pago del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, debe señalarse que no figura en la relación de fincas de resultado ninguna bajo la denominación RC-9.3, así como que en el apartado correspondiente de las fichas de las parcelas de resultado RC-8 y EQ-2, no figura ninguna mención alguna a carga o afección procedente de la parcela de aportación n.º 15, finca registral 9130. Todas estas cuestiones deberán ser subsanadas. RC-9.3

- e) finca de aportación 18, registral n.º 6447, titularidad de la entidad Rey al Urbis, S.A.: Esta finca se encuentra parcialmente incluida en el Sector NC 03-02, en una superficie de 18,26 m². Se encuentra afectada por numerosas cargas hipotecarias, además de hallarse su titular en situación concursal. Se indica en el proyecto, apartado observaciones de la página 120, que la exigua aportación por parte de este propietario al proceso reparcelatorio, no permite la adjudicación del 25% de la parcela mínima, por lo que, conforme dispone el artículo 248.e) del Reglamento de Urbanismo, se procede a su compensación en metálico, permaneciendo inalteradas las cargas y afecciones en la parcela matriz de la que se segrega la superficie aportada. Por lo tanto no se produce en este caso una traslación de las cargas, dado que no existe una finca de resultado en correspondencia con la aportación efectuada. Esto no obstante, dada la situación concursal de la entidad propietaria, deberá darse traslado al Juzgado de lo Mercantil n.º 6 de Madrid, a los efectos oportunos.
- En la descripción de la agrupación instrumental de la parcela unificada sobre la que se van a practicar las operaciones de reparcelación, se han detectado los errores siguientes:
- La parcela aportada n.º 16 se corresponde con la finca registral 16691, habiéndose consignado erróneamente el número de finca registral 16991 (página 33 del proyecto).
- La parcela aportada n.º 23 se corresponde con la registral 1630, debiendo eliminarse la mención “finca registral 20385” (página 33 del proyecto).
- En la descripción de la parcela agrupada se consignan determinadas cargas provenientes de las fincas de aportación, si bien no se han incluido las que proceden de las fincas registrales n.ºs 1769 (hipoteca de grava 5/7 partes de la finca que, como antes se indicó, no ha sido cancelada) 9134 (respecto de la cual no se ha consignado una de las modificaciones hipotecarias) 9130 y 6447, por lo que deberá completarse la descripción de la finca agrupada consignando las cargas mencionadas.
- Por lo que se refiere a los Anexos numerados como V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII, referentes a los títulos de propiedad de las parcelas de aportación A05, A07, A08, A10, A24, A25, A26 y A28, que se corresponden, respectivamente, con las parcelas que han sido objeto de expropiación en beneficio de la Junta de Compensación EEX1, EX2, EX3, EX4, EX5, EX7, EX8, EX9 y EX5, no contienen ningún título de propiedad, entendiéndose que debe considerarse como tal, dado que las fincas expropiadas han pasado a ser de titularidad de la Junta de Compensación, las correspondientes actas de pago y ocupación que deberán incorporarse al Proyecto.
- Deberá incorporarse en el documento la mención a las operaciones registrales que deben solicitarse del Registro de la Propiedad, interesando, al menos, las siguientes:

Práctica de la nota marginal de iniciación del procedimiento prevista en el artículo 5 del Real Decreto 1093/1997.

Inmatriculación de fincas que carecen de inscripción de acuerdo con lo señalado en el art. 8.1 del Real Decreto 1093/1997.

Inscripción de variaciones de superficies y actualizaciones de linderos, en su caso, de las fincas de origen de acuerdo con lo señalado en los artículos 246 del Reglamento de Urbanismo y 8.1 del Real Decreto 1093/1997.

Segregación de las fincas de aportación que resultan afectadas solo parcialmente por la delimitación del ámbito de actuación (16, 17, 18 y 19).

Reanudación de los tractos registrales interrumpidos, en su caso, previa evacuación por el Ayuntamiento de los trámites previstos en el artículo 9 del Real Decreto 1093/1997.

Traslado a las fincas de resultado de las titularidades, derechos y cargas, que resultan compatibles con la ordenación urbanística, a tenor de lo dispuesto en el artículo 11.3 del Real Decreto 1093/1997.

Inmatriculación las parcelas de resultado a favor de sus adjudicatarios, tanto las correspondientes a parcelas dotacionales públicas, como las parcelas privativas, ajustadas al planeamiento, de acuerdo con las descripciones contenidas en el Proyecto.

5º.— Requerir a la Junta de Compensación a fin de que proceda a introducir las rectificaciones necesarias en el Proyecto de Actuación, a fin de que las cesiones realizadas al Ayuntamiento del aprovechamiento que excede del que corresponde a los propietarios, se efectúen en vivienda sometida a algún régimen de protección pública.

6º.— Significar a la Junta de Compensación que de conformidad con lo dispuesto en el art. 9 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, deberá procederse a la reanudación del tracto registral respecto de las fincas que lo tengan interrumpido, ya que, en caso contrario, en el instrumento de gestión urbanística en el que se contenga la reparcelación que sea aprobado definitivamente, deberán adjudicarse las fincas de resultado al titular registral de las fincas de origen.

7º.— Requerir a la Junta de compensación a fin de que, con carácter previo a la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, proceda a la constitución en efectivo de la garantía de urbanización, tal como se ha comprometido en el Proyecto, ingresando en la Tesorería Municipal la cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS (1.050.166 €), equivalente al 15% de los gastos de urbanización previstos en el proyecto, con advertencia de que, llegado el momento de adopción del acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de actuación, sin que dicha garantía haya sido presentada, deberán incorporarse los documentos que acrediten que, una vez aprobado el proyecto, podrá constituirse garantía de urbanización conforme al artículo 202 del RUCyL, por importe del 15% de los gastos de urbanización previstos, tal como se establece en el art. 241.f) del Reglamento de Urbanismo, debiendo constituirse dicha garantía en el plazo de un mes desde la aprobación definitiva del proyecto de actuación (art. 202.4.b) Rucyl).

8º.– Solicitar del Registro de la Propiedad n.º 1 de León, certificación registral de dominio y cargas de las fincas que integran el Sector, cuyos datos registrales se relacionan seguidamente:

- Tomo 2574, libro 147, folio 133, finca registral 8841.
- Tomo 1056, libro 4, folio 117, finca registral 274.
- Tomo 2689, libro 185, folio 36, finca registral 11823.
- Tomo 2432, libro 93, folio 160, finca registral 5861.
- Tomo 3238, libro 415, folio 164, finca registral 1769.
- Tomo 2576, libro 148, folio 214, finca registral 9132.
- Tomo 2576, libro 148, folio 217, finca registral 9134.
- Tomo 3230, libro 414, folio 202, finca registral 9130.
- Tomo 3220, libro 409, folio 40, finca registral 16691.
- Tomo 3304, libro 440, folio 90, finca registral 8744.
- Tomo 2460, libro 101, folio 3, finca registral 6447.
- Tomo 3265, libro 426, folio 84, finca registral 17952.
- Tomo 2394, libro 81, folio 44, finca registral 4977.
- Tomo 2001, libro 49, folio 57, finca registral 3471.
- Tomo 2001, libro 49, folio 52, finca registral 3469.
- Tomo 579, libro 38, folio 229, finca registral 1630.
- Tomo 2847, libro 262, folio 157, finca registral 8132.
- Tomo 2565, libro 146, folio 203, finca registral 9090.
- Tomo 3122, libro 375, folio 151, finca registral 18455.
- Tomo 3122, libro 375, folio 154, finca registral 18457.
- Tomo 3122, libro 375, folio 158, finca registral 18459.
- Tomo 3073, libro 358, folio 63, finca registral 18071.
- Tomo 2574, libro 147, folio 43, finca registral 8811.

9ª.— Solicitar asimismo del Registro de la Propiedad n.º 1 de León, certificación registral de dominio y cargas de las fincas catastrales que seguidamente se relacionan, cuya inscripción registral no consta y, para el caso de no estar inscritas, la expedición de nota simple negativa de inscripción respecto de las mismas.

- Parcela 32 del Polígono 2, referencia catastral 24900A002000320000RU
- Parcela 33 del Polígono 2, referencia catastral 24900A002000330000RH
- Parcela 34 del Polígono 2, referencia catastral 24900A002000340000RW
- Parcela 35 del Polígono 2, referencia catastral 24900A002000350000RA
- Parcela 37 del Polígono 2, referencia catastral 24900A002000370000RY
- Parcela 38 del Polígono 2, referencia catastral 24900A002000380000RG
- Parcela 40 del Polígono 2, referencia catastral 24900A002000400000RY
- Parcela 58 del Polígono 2, referencia catastral 24900A002000580000RE
- Parcela 59 del Polígono 2, referencia catastral 24900A002000590000RS
- Parcela 41 del Polígono 2, referencia catastral 24900A002000410000R

10ª.— Solicitar asimismo del Registro de la Propiedad n.º 1 de León la práctica de nota al margen de las expresadas fincas, dejando constancia de la iniciación del procedimiento y de los asientos que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística”.

León, 23 de julio de 2026.

El Alcalde,

P.D. El Concejal Delegado de Desarrollo Urbano
Decretos de la Alcaldía-Presidencia
de 14 y 21 de julio de 2023
(B.O.P. de León n.º 142 de 27 de julio de 2023
y n.º 145 de 1 de agosto de 2023)
Fdo.: LUIS MIGUEL GARCÍA COPETE